

訴願書

展示用虛構文件

本文件之當事人、地址、統一編號、文號、日期與事件均為展示目的所虛構；不得作為法律文件或對外行文。

稱謂	姓名或法人名稱	住所、居所或營業所	身分證明文件字號
訴願人	星河鏈匯科技股份有限公司 (展示用虛構法人)	臺北市示範區測試路 100 號 8 樓 (虛構地址)	統一編號： 00000000 (展示編碼)
代表人	林語測 (虛構姓名)	同訴願人營業所	不適用
訴願代理人	未委任	不適用	不適用

原行政處分機關	金融監督管理委員會
受理訴願機關	行政院
行政處分書 發文日期及文號	中華民國 115 年 6 月 10 日 金管證測字第 DEMO1150421 號
行政處分之年月日	中華民國 115 年 6 月 10 日

本訴願事件有無提起教師申訴程序：無 (本案非教師申訴事件)

訴願請求事項

- 撤銷原行政處分機關 115 年 6 月 10 日金管證測字第 DEMO1150421 號不予登記處分。
- 請命原行政處分機關於二個月內，就訴願人之申請另為適法之處分；如認仍有事實待釐清，請給予陳述意見及補充資料之機會。

事實：

- 訴願人為籌設中之虛擬資產服務事業，於 115 年 5 月 1 日向原行政處分機關申請虛擬資產服務商洗錢防制登記，申請業務包括虛擬資產交換、移轉及保管服務。訴願人於登記完成前尚未對外招攬或提供服務。
- 原行政處分機關於 115 年 5 月 15 日以金管證測字第 DEMO1150315 號函通知補正，列出交易監控、外部資料庫、資訊系統委外、雲端服務、私鑰保管及內部稽核等事項，命於文到 14 日內補正。該補正通知於 115 年 5 月 18 日送達，期限至 115 年 6 月 1 日止。

- 三、訴願人於 115 年 5 月 29 日提出補正，檢附交易監控測試計畫、外部資料庫服務說明、雲端責任分工矩陣、私鑰多人覆核流程及年度稽核計畫。訴願人並說明，部分正式驗收紀錄及實際警示案件紀錄，須於完成登記、系統正式上線後始能產生。
- 四、原行政處分機關仍以申請書件不完備、記載事項不充分及限期補正後不能完成補正為由，依提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法第 5 條第 4 項作成不予登記處分。該處分於 115 年 6 月 15 日以郵務送達訴願人登記營業所，掛號回執展示編號為 DEMO-RR-0615。
- 五、訴願人於 115 年 7 月 7 日以本書狀向原行政處分機關提出訴願，距送達日未逾 30 日。本訴願自始以書面提出，並非先以言詞、電子郵件或其他方式表示不服後再補送書面。

理 由：

- 一、洗錢防制法第 6 條要求虛擬資產服務事業完成洗錢防制登記後始得提供服務。訴願人正因遵守該限制，於取得登記前只進行籌備、測試及契約協商，未以真實客戶資料營運。若要求申請人於依法不得營業之階段，提出必須由正式營運才能產生之交易警示、處理紀錄及正式驗收軌跡，即可能形成不登記不得營業、未營業又無法證明正式運作之循環。
- 二、訴願人並非未回應補正通知。115 年 5 月 29 日所送資料逐項對應原行政處分機關列示事項，已提出可在籌備階段完成之制度文件、測試紀錄與契約責任配置。原處分如認其中仍有不足，應具體指出何一申請要件欠缺、何一文件內容無法補足，以及何以不得採取附條件、限期改善或再次陳述意見等較小侵害手段。
- 三、行政程序法第 7 條所揭示之比例原則，要求行政行為採取有助於目的達成、侵害較少且利益衡量不失均衡之手段。本案直接不予登記，將使已投入人員、系統與合規建置之申請人無法繼續推進驗收；相較之下，限期提出第三方測試報告、限制特定業務範圍或要求分階段查核，均可能達成監理目的而侵害較小。原處分未說明為何上述手段不可採，理由尚有不足。
- 四、關於交易監控與外部資料庫，訴願人已提出供應商服務規格、資料來源類型、更新頻率、警示分級、案件覆核及替代方案；關於資訊系統委外與雲端服務，已提出責任分工矩陣、通報時限、備援及退出計畫；關於私鑰保管與內部稽核，亦已提出多人授權、操作留痕、抽樣與缺失追蹤流程。原處分僅概稱資料不足，未具體回應前開補正內容。
- 五、提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法第 5 條第 4 項之適用，仍應以申請書件確有不完備、記載不充分，且經限期補正仍不能完成為前提。訴願人已於期限內補正，爭議在於補正內容是否足以證明申請時之制度準備，而非單純逾期末補正。原處分應就各項法定要件、所欠資料與補正內容逐一比對，始足使訴願人理解判斷基礎。
- 六、綜上，原處分對於洗錢防制登記之申請要件、限期補正之完成程度、比例原則及較小侵害手段，均有重新審酌之必要。為此請撤銷原處分，命原行政處分機關就訴願人所提資料另為適法處分。

程序審查補充聲明（供展示流程核對）

- 一、本書狀載明訴願人、代表人、原行政處分機關、受理訴願機關、處分日期與文號、訴願請求、事實及理由，並由代表人簽署；如認格式仍可補正，訴願人願於通知期限內補正。
- 二、原處分於 115 年 6 月 15 日送達，本訴願於 115 年 7 月 7 日以書面提出；訴願人未曾依訴願法第 57 條但書先以其他方式表示不服，故無補送書面日期。
- 三、訴願人即為原處分之受文者，係依法設立之股份有限公司，具有訴願能力；代表人林語測依公司登記資料代表訴願人。
- 四、據訴願人所知，原處分目前尚未由原行政處分機關撤銷或廢止；本事件此前未經訴願決定，亦未曾撤回後重行提起。
- 五、系爭函明確對訴願人之洗錢防制登記申請作成不予登記決定，直接發生不得取得登記之法律效果，訴願人以該行政處分為救濟標的。

檢附之證據或附件：

- 一、115 年 6 月 10 日行政處分函影本一份。
- 二、115 年 6 月 15 日送達回執影本一份（展示編號 DEMO-RR-0615）。
- 三、115 年 5 月 15 日補正通知函影本一份。
- 四、115 年 5 月 29 日補正文件及附件目錄一份。
- 五、交易監控與雲端服務責任分工對照表一份。

此 致

金融監督管理委員會 轉陳

行政院

訴 願 人：星河鏈匯科技股份有限公司

代 表 人：林語測（展示用簽署）

中 華 民 國 115 年 7 月 7 日

聲明：本訴願自始以書面提出。副本於 115 年 7 月 7 日送交原行政處分機關。本文所有姓名、編號、地址、日期、附件與事實均屬虛構。